

First Things First:

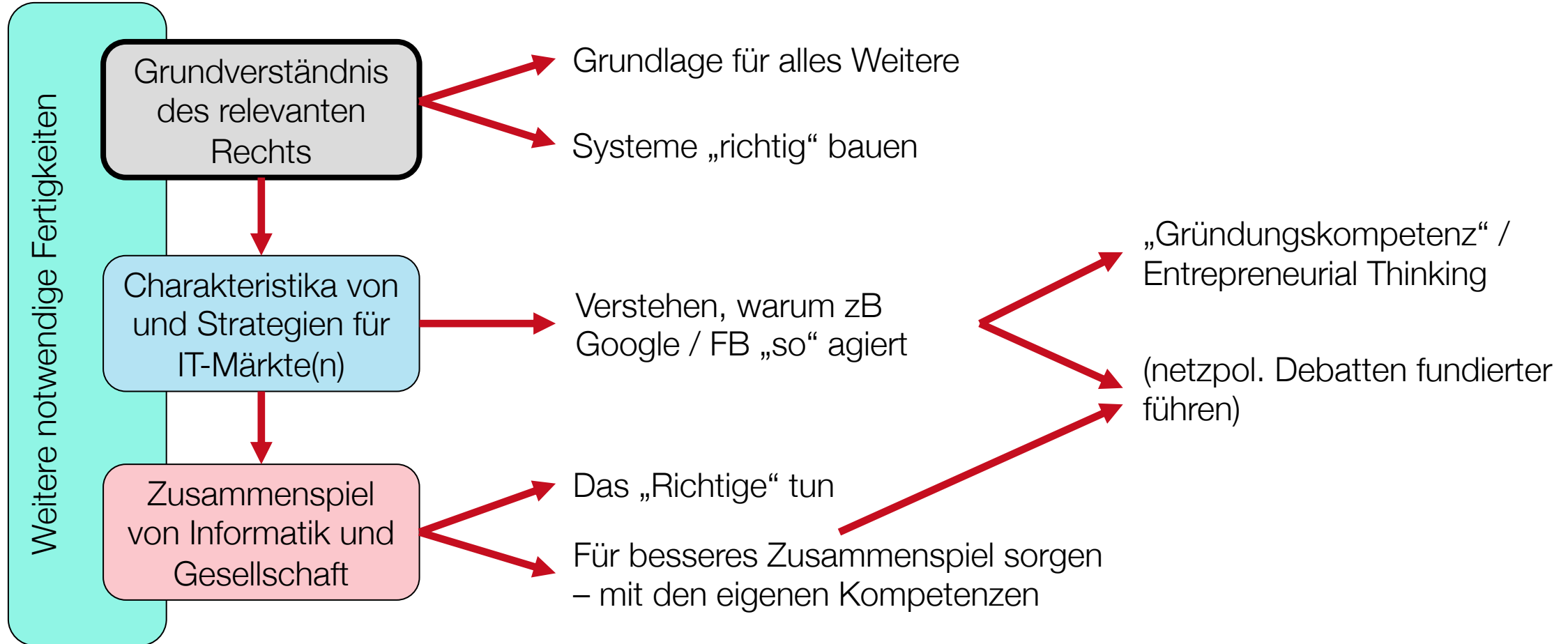


Morgen: Deadline Prüfungsanmeldung MOSES!
(bisher fehlen ca. 50, die die ISIS-Umfrage abgeschlossen haben)

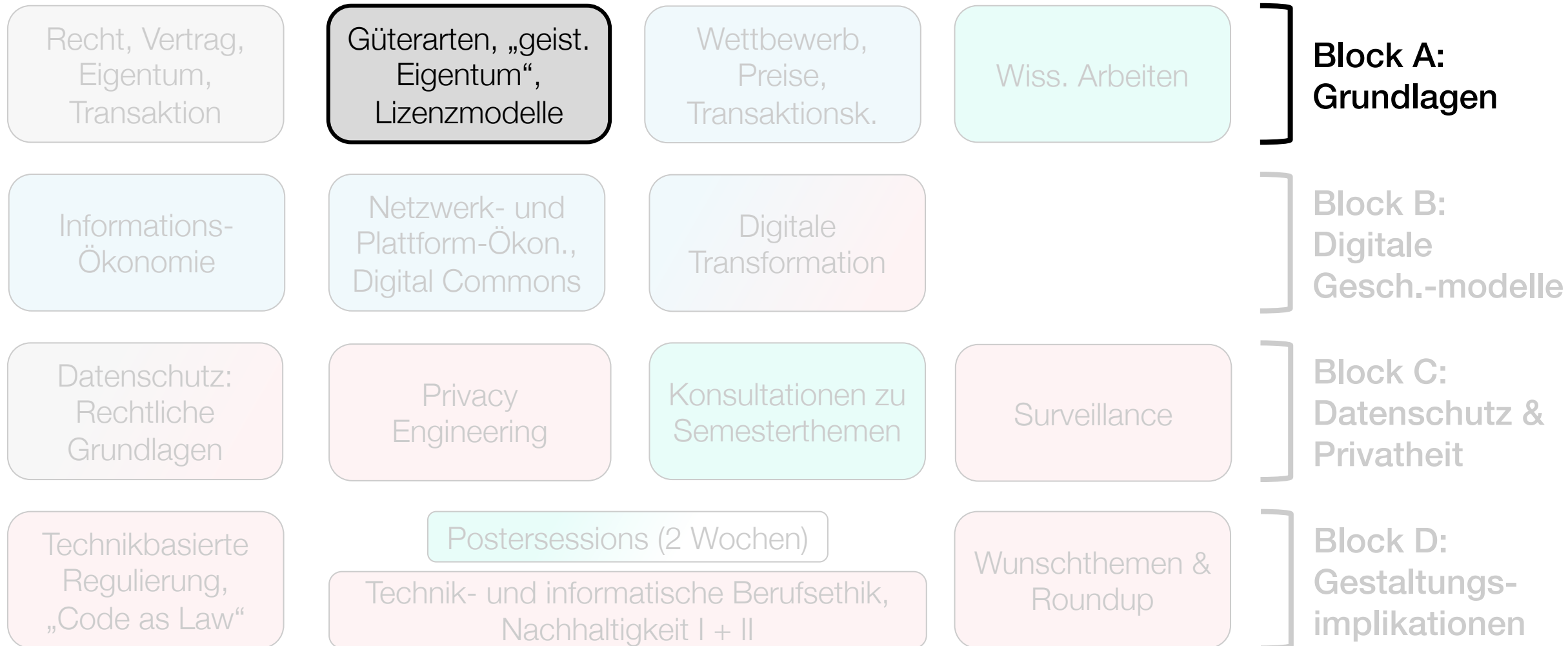
Morgen: Gruppenbildung

Sonntag, 05.11.: Deadline Themenwahl

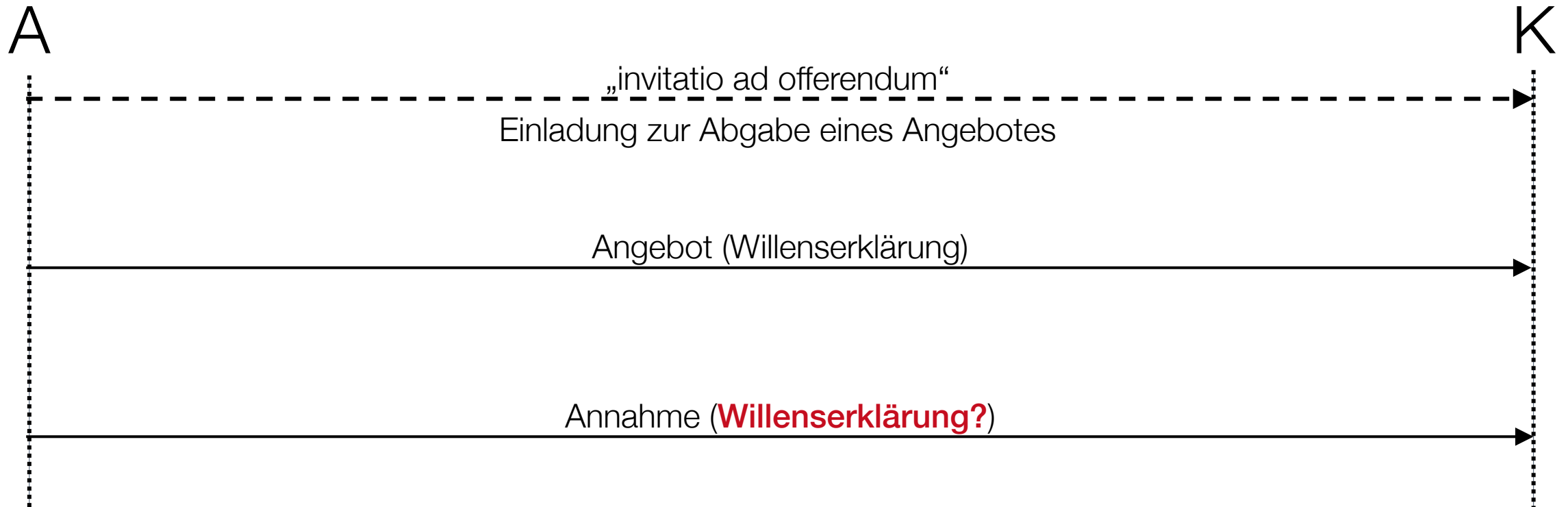
Information Governance – „Riding Skills“



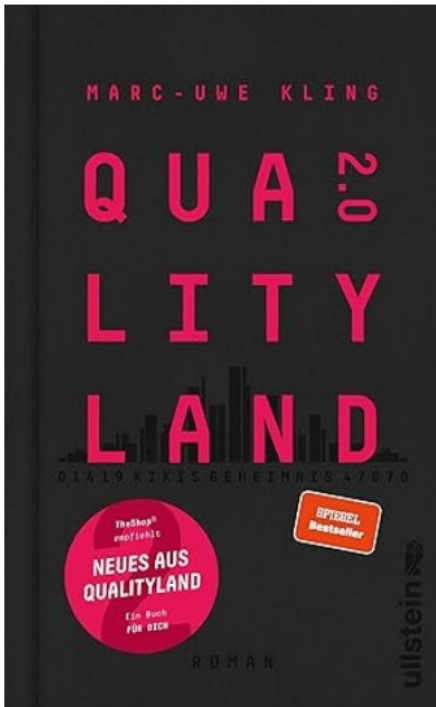
Information Governance – Thematischer Überblick



Recap: Angebot und Annahme



Recap: „Kaufen“ von „Nicht-Sachen“



QualityLand 2.0: Kikis Geheimnis Kindle Ausgabe
von [Marc-Uwe Kling](#) (Autor) | Format: Kindle Ausgabe
4,7 ★★★★★ 3.164 Sternebewertungen
Buch 2 von 2: [QualityLand](#) [Alle Formate und Editionen anzeigen](#)

Kindle 9,99 € Lies mit kostenfreier App	 Hörbuch 0,00 € Gratis im Audible-Probemonat	Gebundenes Buch 19,00 € 21 Gebraucht ab 2,37 € 41 Neu ab 18,00 €	Audio-CD 11,59 € prime 6 Gebraucht ab 7,30 € 24 Neu ab 7,99 €
--	---	--	--

Zurück in die Zukunft! Die große dystopische Erzählung geht weiter. Schwer was los in QualityLand, dem besten aller möglichen Länder. Peter Arbeitsloser darf endlich als Maschinentherapeut arbeiten und schlägt sich jetzt mit den Beziehungsproblemen von Haushaltsgeräten herum. Kiki Unbekannt schnüffelt in ihrer eigenen Vergangenheit und gerät dabei ins Fadenkreuz eines seltsamen Killers. Martyn Vorstand versucht verzweifelt ein Level aufzusteigen, um das Recht auf Vergessen werden nutzen zu dürfen. Und Aisha Ärztin fragt sich, was aus John of Us wurde, wie man die immer noch nervige Klimakrise lösen kann und warum zum Teufel die Verteidigungs-Algorithmen den Dritten Weltkrieg losgetreten haben ...
Marc-Uwe Klings lustige Dystopie um Menschen und Maschinen in einer Big-Data-Welt geht in die zweite Runde! Ein Buch voller kluger Einfälle, skurriler Figuren und verblüffenden Plot-Twists.
[Weniger lesen](#)

Kindle-Preis: 9,99 €
Preis einschließlich USt.
Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.
Der Verkaufspreis wurde vom Verlag festgesetzt.

Jetzt kaufen mit 1-Click

☐ Füge **Audible-Hörbuch** deinem Kauf für nur **2,37 €** hinzu.
[An Meine Kindle-Bibliothek senden](#)

Für andere kaufen
Kaufe und versende dieses eBook an andere Personen.
[Weitere Informationen](#)

Weiter

[Auf die Liste](#)

§433 BGB: Kaufvertrag(X) REQUIRES X.isA(Sache) → §90: Nur körperliche Gegenstände

Nicht-körperliche „Dinge“ werden daher nicht „gekauft“ (im Sinne des BGB)
→ komplett andere Rechtsgrundlagen

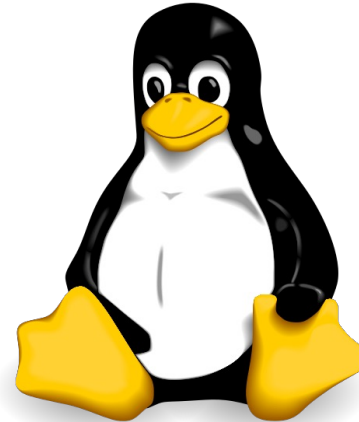
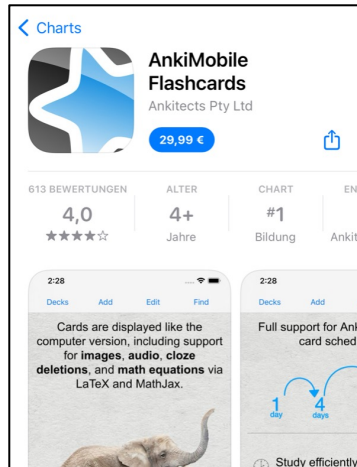
Recap: „Nutzungsrechte“ und „Transaktionen“

Unabhängig vom konkreten rechtlichen Rahmen lässt sich „**Eigentum**“ als Bündel von verschiedenen „**Nutzungs- und Verfügungsrechten**“ an einem Gut verstehen.

Diese können ganz oder teilweise von einer Person auf eine andere
übertragen werden.

→ Jede solche Übertragung von Nutzungs- und Verfügungsrechten ist eine
ökonomische „**Transaktion**“

Recap: „Nutzungsrechte“ und „Transaktionen“



Lesson 02: Güterarten und Immaterialgüter



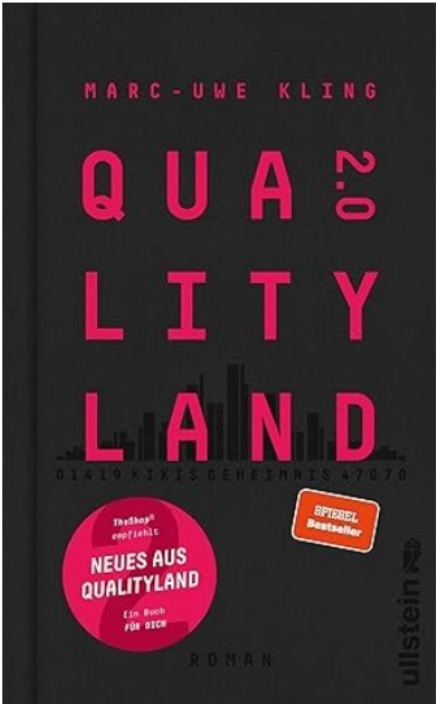
Nutzungs- und Verfügungsrechte an „Nicht-Sachen“ – Immaterialgüterrechte

Hintergrund der unterschiedlichen Behandlung – Ökonomische Güterarten

Urheberrecht revisited: Copyleft, OpenX und weitere Lizenzmodelle

Patente/Erfindungen vs. Urheberrecht/Werke

Recap: „Kaufen“ von „Nicht-Sachen“



QualityLand 2.0: Kikis Geheimnis Kindle Ausgabe

von [Marc-Uwe Kling](#) (Autor) | Format: Kindle Ausgabe

4,7  3.164 Sternebewertungen

Buch 2 von 2: [QualityLand](#)

[Alle Formate und Editionen anzeigen](#)

Kindle 9,99 € Lies mit kostenfreier App	 Hörbuch 0,00 € Gratis im Audible-Probemonat	Gebundenes Buch 19,00 € 21 Gebraucht ab 2,37 € 41 Neu ab 18,00 €	Audio-CD 11,59 €  6 Gebraucht ab 7,30 € 24 Neu ab 7,99 €
--	---	--	---

Zurück in die Zukunft! Die große dystopische Erzählung geht weiter. Schwer was los in QualityLand, dem besten aller möglichen Länder. Peter Arbeitsloser darf endlich als Maschinentherapeut arbeiten und schlägt sich jetzt mit den Beziehungsproblemen von Haushaltsgeräten herum. Kiki Unbekannt schnüffelt in ihrer eigenen Vergangenheit und gerät dabei ins Fadenkreuz eines seltsamen Killers. Martyn Vorstand versucht verzweifelt ein Level aufzusteigen, um das Recht auf Vergessen werden nutzen zu dürfen. Und Aisha Ärztin fragt sich, was aus John of Us wurde, wie man die immer noch nervige Klimakrise lösen kann und warum zum Teufel die Verteidigungs-Algorithmen den Dritten Weltkrieg losgetreten haben ...

Marc-Uwe Klings lustige Dystopie um Menschen und Maschinen in einer Big-Data-Welt geht in die zweite Runde! Ein Buch voller kluger Einfälle, skurriler Figuren und verblüffenden Plot-Twists.

[^ Weniger lesen](#)

Kindle-Preis: **9,99 €**
Preis einschließlich USt.

Verkauf durch: **Amazon Media EU S.à r.l.**
Der Verkaufspreis wurde vom Verlag festgesetzt.

Jetzt kaufen mit 1-Click

☐ Füge **Audible-Hörbuch** deinem Kauf für nur **2,37 €** hinzu.

[An Meine Kindle-Bibliothek senden](#) ▾

Für andere kaufen

Kaufe und versende dieses eBook an andere Personen.

[Weitere Informationen](#) ▾

Weiter

[Auf die Liste](#) ▾

Was genau passiert hier?

eBooks „kaufen“

- Kindle-Inhalte werden „lizensziert, nicht aber verkauft“
- Auch dies stellt eine Übertragung von ausgewählten, klar spezifizierten Nutzungsrechten dar (nicht-kommerzielles Ansehen, Nutzen, Anzeigen)
- **Frage: Wo haben diese Nutzungsrechte ihren Anker? „Wo kommen sie ursprünglich her“?**

Nutzungsbedingungen für den Kindle-Shop

Letzter Stand: 30. November 2022

[...]

1. Kindle-Inhalte

Nutzung von Kindle-Inhalten. Mit dem Kauf oder dem Zugang zu Kindle-Inhalten und der Zahlung jeglicher dafür zu leistenden Entgelte (einschließlich der jeweils anfallenden Steuern) gewährt Amazon Ihnen ein nicht-exklusives Recht, diese Kindle-Inhalte (für Abonnement-Inhalte nur solange Sie ein aktives Mitglied des zugrunde liegenden Mitgliedschafts- oder Abonnement-Programms sind) ausschließlich über die Kindle-Software oder wie anderweitig als Teil des Service erlaubt, auf den unterstützten Geräten, die im Abschnitt "Verwalten Sie Ihre Inhalte und Geräte" in Ihrem Konto angegeben sind (die sich von Zeit zu Zeit ändern können), und ausschließlich für Ihren persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch anzusehen, zu nutzen und anzuzeigen. Ihre Kindle-Inhalte werden Amazon an Sie lizenziert, nicht verkauft.

<https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201014950> [24.10.2023]

Ketten von Nutzungsrechte-Übertragungen



Nutzungs- und Verfügungsrechte an Immaterialgütern: UrhG

§ 1 Allgemeines

Die Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst genießen für ihre Werke Schutz nach Maßgabe dieses Gesetzes.

§ 15 Allgemeines

(1) Der Urheber hat das ausschließliche Recht, sein Werk in körperlicher Form zu verwerten; das Recht umfaßt insbesondere

[...]

(2) Der Urheber hat ferner das ausschließliche Recht, sein Werk in unkörperlicher Form öffentlich wiederzugeben (Recht der öffentlichen Wiedergabe). Das Recht der öffentlichen Wiedergabe umfaßt insbesondere

<http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/urhg/gesamt.pdf>

→ ... usw. usf. ... → UrhG gewährt Urheber*innen ein „Bündel von Rechten“

→ **Keine Anmeldung o.ä. nötig!**

Nutzungs- und Verfügungsrechte an Immaterialgütern: UrhG

§ 31 Einräumung von Nutzungsrechten

(1) Der Urheber kann einem anderen das Recht einräumen, das Werk auf einzelne oder alle Nutzungsarten zu nutzen (Nutzungsrecht). Das Nutzungsrecht kann als einfaches oder ausschließliches Recht sowie räumlich, zeitlich oder inhaltlich beschränkt eingeräumt werden.

<http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/urhg/gesamt.pdf>

UrhG gewährt Urheber*innen insbesondere das Recht zur differenzierten Übertragung von Nutzungsrechten an Andere (→ „ius abutendi“)

Nutzungsrechte und UrhG

- Das Urheberrecht definiert eine Vielzahl (→ „Bündel“) unterschiedlicher Nutzungs- und Verfügungsrechte für Urheber*innen eines „Werkes“
- Diese können in differenzierter Art und Weise an andere übertragen („lizenziert“) werden (→ Transaktion)

Nutzungsbedingungen für den Kindle-Shop

Letzter Stand: 30. November 2022

[...]

1. Kindle-Inhalte

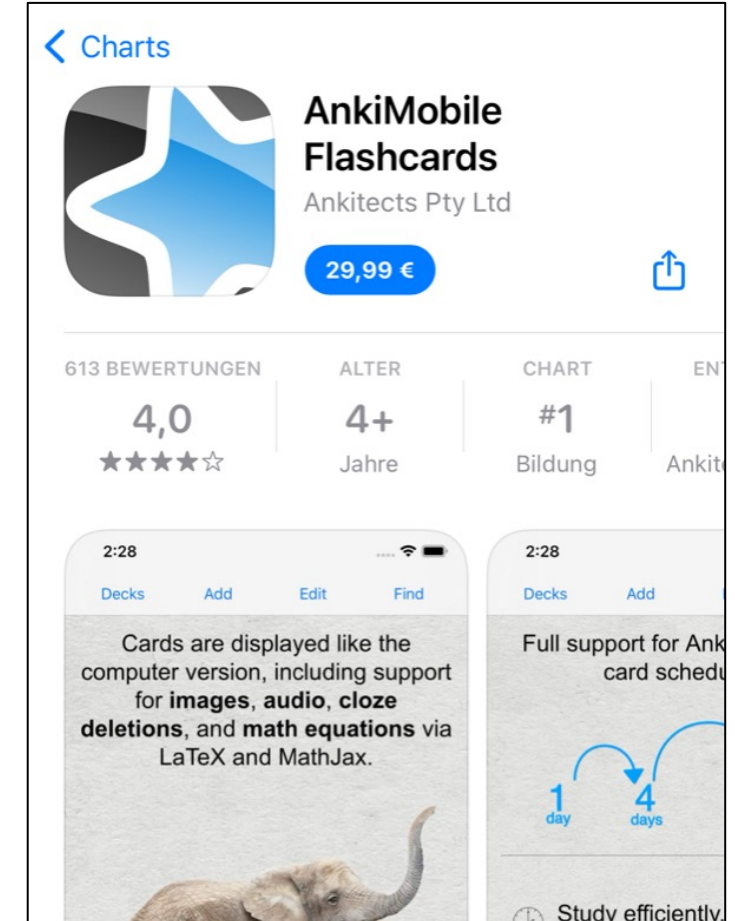
Nutzung von Kindle-Inhalten. Mit dem Kauf oder dem Zugang zu Kindle-Inhalten und der Zahlung jeglicher dafür zu leistenden Entgelte (einschließlich der jeweils anfallenden Steuern) gewährt Amazon Ihnen ein nicht-exklusives Recht, diese Kindle-Inhalte (für Abonnement-Inhalte nur solange Sie ein aktives Mitglied des zugrunde liegenden Mitgliedschafts- oder Abonnement-Programms sind) ausschließlich über die Kindle-Software oder wie anderweitig als Teil des Service erlaubt, auf den unterstützten Geräten, die im Abschnitt "Verwalten Sie Ihre Inhalte und Geräte" in Ihrem Konto angegeben sind (die sich von Zeit zu Zeit ändern können), und ausschließlich für Ihren persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch anzusehen, zu nutzen und anzuzeigen. Ihre Kindle-Inhalte werden Amazon an Sie lizenziert, nicht verkauft.

<https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201014950> [24.10.2023]

Nutzungs- und Verfügungsrechte bei Software?

Wo haben Nutzungs- und Verfügungsrechte für Software ihren Anker?

Wo und wie werden sie übertragen?



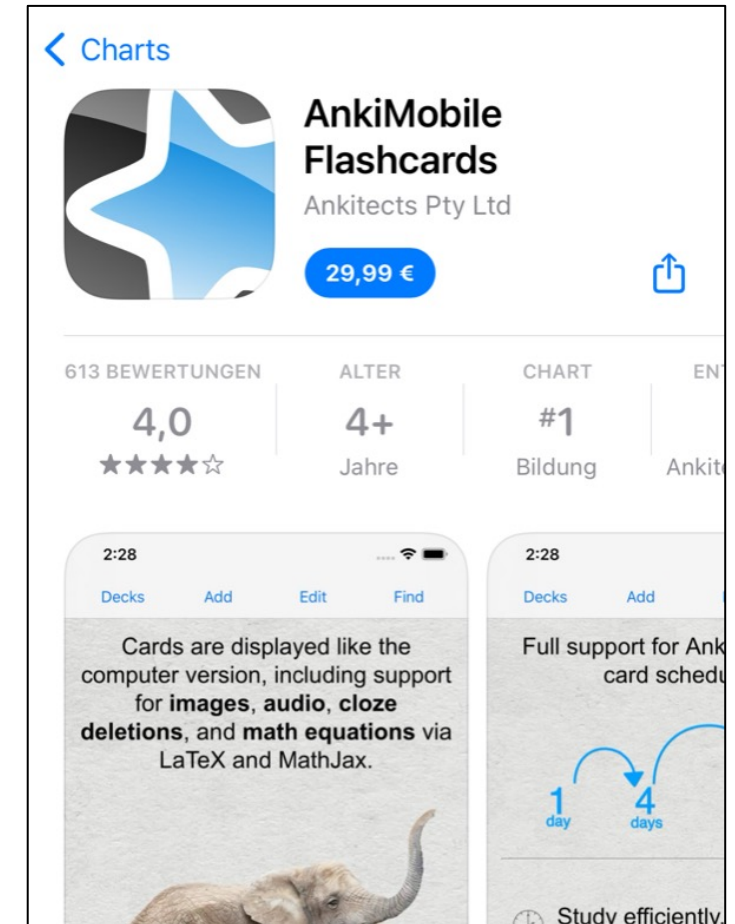
Nutzungs- und Verfügungsrechte bei Software?

Über den App Store bereitgestellte Apps werden an dich lizenziert, nicht verkauft. Deine Lizenz für die jeweilige App ist abhängig von deiner vorherigen Annahme entweder dieses Endbenutzer-Lizenzvertrages für lizenzierte Anwendungen („Standard-EULA“) oder eines individuellen Endbenutzer-Lizenzvertrages zwischen dir und dem App-Provider („individuelle EULA“), sofern ein solcher bereitgestellt wird. Deine Lizenz für jede Apple App im Rahmen dieser Standard-EULA oder individuellen EULA wird von Apple

[...]

a. Umfang der Lizenz: Der Lizenzgeber räumt dir eine nicht übertragbare Lizenz zur Nutzung der lizenzierten Anwendung auf allen Produkten der Marke Apple, die du besitzt oder kontrollierst, im Rahmen der Nutzungsregeln ein. Die Bedingungen dieser Standard-EULA gelten für alle Inhalte, Materialien oder Dienste, auf die von der lizenzierten Anwendung zugegriffen werden kann oder die innerhalb der lizenzierten Anwendung gekauft werden, sowie für alle vom Lizenzgeber zur Verfügung gestellten Upgrades, welche die ursprüngliche lizenzierte Anwendung ersetzen oder ergänzen, sofern ein

<https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/de/terms.html> [24.10.2023]



→ Auch für **Software** werden (offensichtlich) Nutzungs- und Verfügungsrechte auf Basis des **Urheberrechts** gewährt und übertragen

Software als „Werk“ – Herleitung

§ 1 Allgemeines

Die Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst genießen für ihre Werke Schutz nach Maßgabe dieses Gesetzes.

<http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/urhg/gesamt.pdf>

→ Dafür muss Software ein „**Werk der Literatur, Wissenschaft [oder] Kunst**“ sein
(denn nur für solche Werke genießen deren Urheber entsprechenden Rechte)

→ Wie geht das auf?

Software als „Werk“ – Herleitung

§ 1 Allgemeines

Die Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst genießen für ihre Werke Schutz nach Maßgabe dieses Gesetzes.

[...]

§ 2 Geschützte Werke

(1) Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst gehören insbesondere:

1. Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme;
2. Werke der Musik;

[...]

7. Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen und plastische Darstellungen.

(2) Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige Schöpfungen.

<http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/urhg/gesamt.pdf>

Rechtlich wird Software (zuallererst) behandelt wie Gedichte!

→ Wichtig: Wie für alle „Werke“ muss dafür die sog.
„Schöpfungshöhe“ erreicht sein
(z.B. für „Hello World“ nicht gegeben)

→ Aber: „Kleine Münze“ im Urheberrecht – geringe Schwelle

„Wem gehören die Daten?“

„Dateneigentum“?



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BigData_2267x1146_trasparent.png



Urheberrechte an Daten?

§ 1 Allgemeines

Die Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst genießen für ihre Werke Schutz nach Maßgabe dieses Gesetzes.

[...]

§ 2 Geschützte Werke

(1) Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst gehören insbesondere:

1. Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme;
2. Werke der Musik;

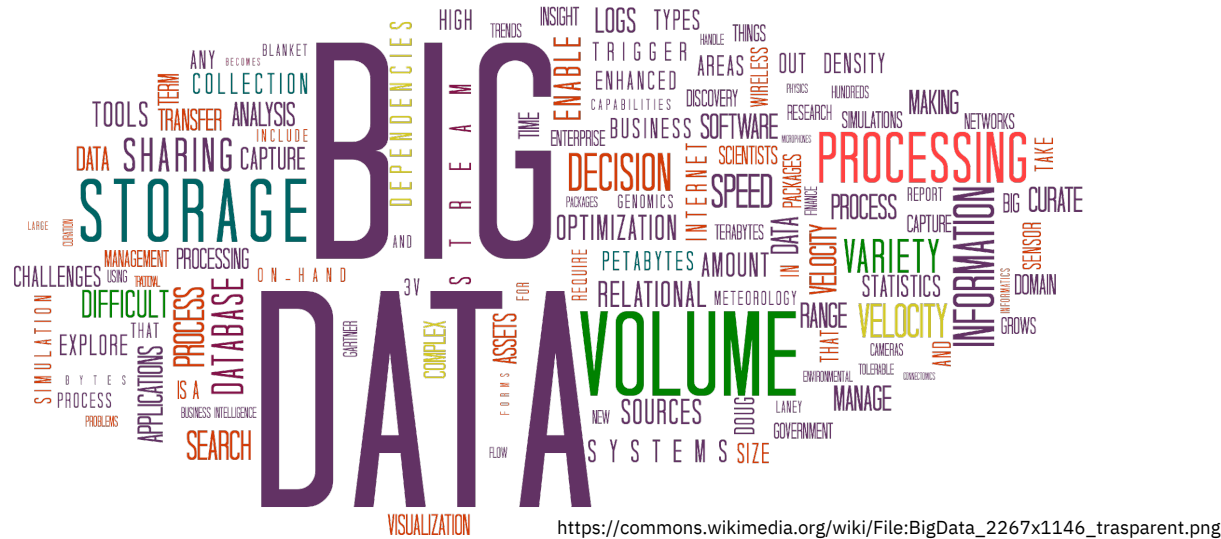
[...]

7. Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen und plastische Darstellungen.

(2) Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige Schöpfungen.

<http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/urhg/gesamt.pdf>

Urheberrechte an Daten?



→ Soll es einen urheberrechtlichen Schutz an (großen) Daten (-beständen) geben, müssten diese „**persönliche geistige Schöpfungen**“ von „**Werk[en] der Literatur, Wissenschaft [oder] Kunst**“ sein

- Erscheint das, z.B. für Mobilitätsdaten, zutreffend?
- Wie könnte es einen logischen Sinn ergeben?

Urheberrechte an Daten?

§ 1 Allgemeines

Die Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst genießen für ihre Werke Schutz nach Maßgabe dieses Gesetzes.

[...]

§ 4 Sammelwerke und Datenbankwerke

(1) Sammlungen von Werken, Daten oder anderen unabhängigen Elementen, die aufgrund der Auswahl oder Anordnung der Elemente eine persönliche geistige Schöpfung sind (Sammelwerke), werden, unbeschadet eines an den einzelnen Elementen gegebenenfalls bestehenden Urheberrechts oder verwandten Schutzrechts, wie selbständige Werke geschützt.

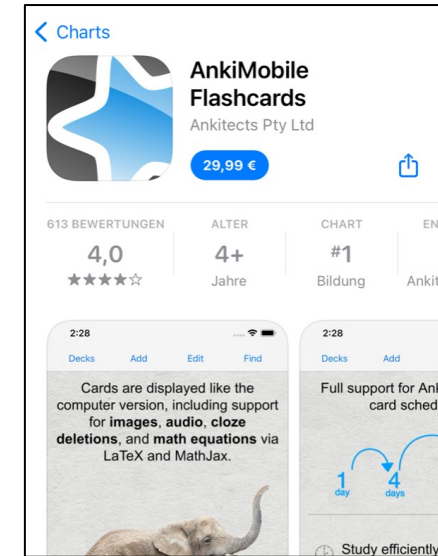
(2) Datenbankwerk im Sinne dieses Gesetzes ist ein Sammelwerk, dessen Elemente systematisch oder methodisch angeordnet und einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel oder auf andere Weise zugänglich sind. Ein zur Schaffung des Datenbankwerkes oder zur Ermöglichung des Zugangs zu dessen Elementen verwendetes Computerprogramm (§ 69a) ist nicht Bestandteil des Datenbankwerkes.

<http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/urhg/gesamt.pdf>

Auch für **systematisch angeordnete Daten** können (ggfs.!) Nutzungs- und Verfügungsrechte auf Basis des **Urheberrechts** gewährt und übertragen werden

Nutzungsrechte und UrhG

- Computerprogramme fallen als „Sprachwerke“ (wie auch Gedichte oder Romane) unter das Urheberrecht (sofern Schöpfungshöhe erreicht ist, also nicht „Hello World“)
- Programmierer*innen sind daher Schöpfer*innen
- Große Datenbestände können als „Datenbankwerke“ ebenfalls geschützt sein



... usw. usf. ...

what for?

Welche (vernünftige) Erklärung gibt es dafür, dass eBooks, Software und „Datenbankwerke“ rechtlich anders behandelt werden als normale Bücher?

→ Ökonomische Güterarten

Lesson 02: Güterarten und Immaterialgüter



Nutzungs- und Verfügungsrechte an „Nicht-Sachen“ – Immaterialgüterrechte

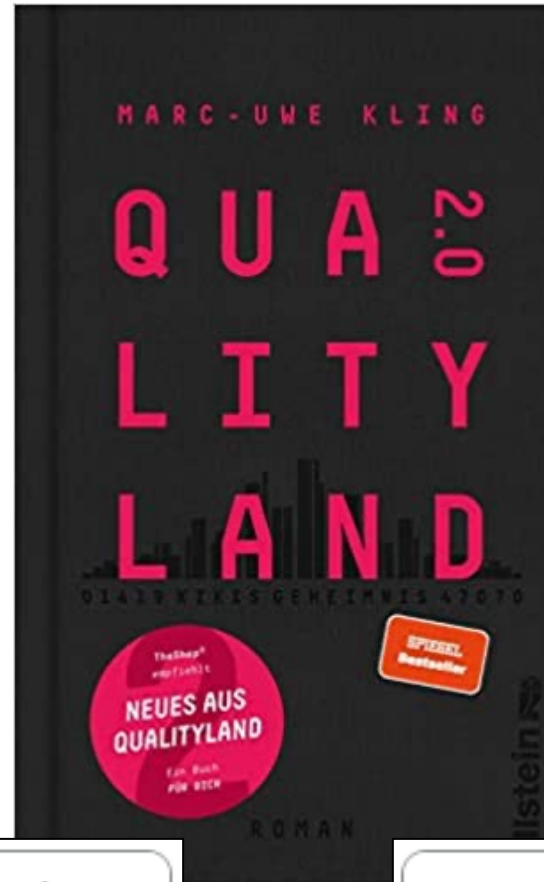
Hintergrund der unterschiedlichen Behandlung – Ökonomische Güterarten

Urheberrecht revisited: Copyleft, OpenX und weitere Lizenzmodelle

Patente/Erfindungen vs. Urheberrecht/Werke

Worin unterscheiden sich traditionelle von digitalen Gütern?

Unterschiede zwischen Güterarten



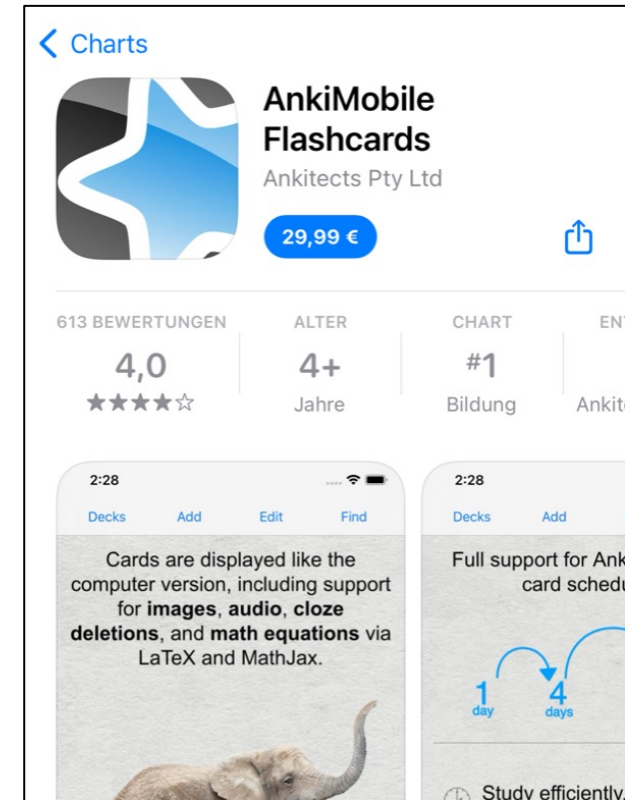
Gebundenes Buch
19,00 €

Kindle
9,99 €

Unterschiede zwischen Güterarten



VS.



Güterarten

In der Ökonomie lassen sich Güter nach zwei Kriterien kategorisieren:

- Rivalität (im Konsum)
- Exkludierbarkeit

Daraus ergibt sich das sog. „Güterquadrat“

	Exkludierbar	Nicht-Exkludierbar
Rivalität		
Nicht-Rivalität		

Rivalität im Konsum

Rivalität im Konsum

Reduziert die Nutzung eines Gutes durch einen Akteur (A) die Möglichkeit zur Nutzung durch einen anderen (B), so besteht für das Gut **„Rivalität im Konsum“**



Rivalität im Konsum: „Teilweise Rivalität“

Reduziert die Nutzung eines Gutes durch einen Akteur (A) die Möglichkeit zur Nutzung durch einen anderen (B), so besteht für das Gut
„Rivalität im Konsum“

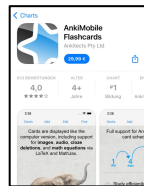


Rivalität im Konsum: Nicht-binär

Hohe
Rivalität



geringe
Rivalität



Je mehr die Nutzung eines Gutes durch einen Akteur (A) die Möglichkeit zur Nutzung durch einen anderen (B) reduziert, desto höher die für das Gut bestehende **„Rivalität im Konsum“**

Güterarten und Güterquadrat



Exkludierbarkeit

Je einfacher es ist, Akteure von der Nutzung eines Gutes auszuschließen, desto höher ist die „**Exkludierbarkeit**“ dieses Gutes

(Nicht-) Exkludierbarkeit bei rivalen Gütern

Je einfacher es ist, Akteure von der Nutzung eines Gutes auszuschließen, desto höher ist die „**Exkludierbarkeit**“ dieses Gutes



(Nicht-) Exkludierbarkeit bei rivalen Gütern: Gesellschaftliche Probleme / Herausforderungen

Nicht-Exkludierbarkeit führt bei rivalen Gütern tendenziell dazu, dass mehr verbraucht wird, als gesamtgesellschaftlich eigentlich wünschenswert wäre („**Übernutzung**“)

→ „*Tragedy of the commons*“ (Hardin 1968)

Güterquadrat konkret – Lehrbuchbeispiele

In der Ökonomie lassen sich Güter nach zwei Kriterien kategorisieren:

- Rivalität (im Konsum)
- Exkludierbarkeit

Daraus ergibt sich das sog. „Güterquadrat“
(auch wenn beide Kriterien eigentlich nicht-binär sind)

	Hohe Exkludierbarkeit	Geringe Exkludierbarkeit
Hohe Rivalität	Bücher, Notebooks, Äpfel, ...	Fischgründe, Saubere Luft, ...
Geringe Rivalität	Kabel-TV, Streamingdienste, ...	Leuchtfener, Radio, GPS, ...

Güterquadrat abstrakt

In der Ökonomie lassen sich Güter nach zwei Kriterien kategorisieren:

- Rivalität (im Konsum)
- Exkludierbarkeit

Daraus ergeben sich 4 abstrakte Güterarten

- Privatgut
- Clubgut
- Allmendegut
- Reines öffentliches Gut

	Hohe Exkludierbarkeit	Geringe Exkludierbarkeit
Hohe Rivalität	Privatgut	Allmendegut
Geringe Rivalität	Clubgut	Reines öffentliches Gut

Software im Güterquadrat?

Software / Daten? („der Natur nach“) 	Hohe Exkludierbarkeit	Geringe Exkludierbarkeit
	Privatgut	Allmendegut
Hohe Rivalität		
Geringe Rivalität	Clubgut	Reines öffentliches Gut

Rivalität im Konsum: Software?

Je mehr die Nutzung eines Gutes durch einen Akteur (A) die Möglichkeit zur Nutzung durch einen anderen (B) reduziert, desto höher die für das Gut bestehende
„Rivalität im Konsum“

- **Informationsgüter** (Software, Daten, ...) weisen typischerweise eine sehr **geringe „Rivalität im Konsum“** auf.
- Daher kommen hier **andere Regeln** als für klassische (rivale) Güter zum Einsatz.

Software im Güterquadrat?

Software / Daten? („der Natur nach“) 		Hohe Exkludierbarkeit	Geringe Exkludierbarkeit
Hohe Rivalität 		Privatgut	Allmendegut
Geringe Rivalität 		Clubgut	Reines öffentliches Gut

Software im Güterquadrat?

Software / Daten? („der Natur nach“) 		Hohe Exkludierbarkeit	Geringe Exkludierbarkeit 
Hohe Rivalität		Privatgut	Allmendegut
Geringe Rivalität 		Clubgut	Reines öffentliches Gut 

Nutzungs- und Verfügungsrechte vs. Rivalität

Wenn keine Rivalität besteht – warum sollte man dann den Konsum / die Nutzung dennoch durch „Nutzungsrechte“ beschränken?

§ 31 Einräumung von Nutzungsrechten

(1) Der Urheber kann einem anderen das Recht einräumen, das Werk auf einzelne oder alle Nutzungsarten zu nutzen (Nutzungsrecht). Das Nutzungsrecht kann als einfaches oder ausschließliches Recht sowie räumlich, zeitlich oder inhaltlich beschränkt eingeräumt werden.

<http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/urhg/gesamt.pdf>

→ Was spricht **für Exkludierbarkeit** von Informationsgütern?

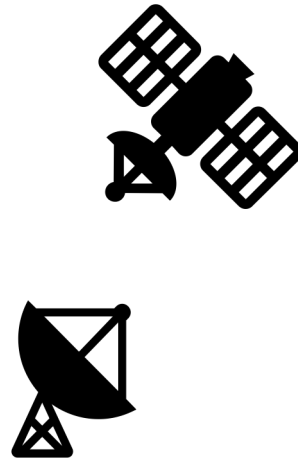
(Nicht-) Exkludierbarkeit bei nicht-rivalen Gütern: Gesellschaftliche Probleme / Herausforderungen

Nicht-Exkludierbarkeit führt bei nicht-rivalen Gütern tendenziell dazu, dass weniger produziert wird, als gesamtgesellschaftlich eigentlich wünschenswert wäre („**Unterproduktion**“)

Zwei grundsätzliche Lösungsansätze:

- Produktion / Erhaltung durch den Staat
- Produktions- / Erhaltungsanreize durch den Staat

Nicht-exkludierbar & nicht-rival: Produktion / Erhaltung durch den Staat



Nicht-exkludierbar & nicht-rival: Produktions- / Erhaltungsanreize durch den Staat

§ 31 Einräumung von Nutzungsrechten

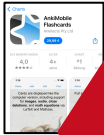
(1) Der Urheber kann einem anderen das Recht einräumen, das Werk auf einzelne oder alle Nutzungsarten zu nutzen (Nutzungsrecht). Das Nutzungsrecht kann als einfaches oder ausschließliches Recht sowie räumlich, zeitlich oder inhaltlich beschränkt eingeräumt werden.

<http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/urhg/gesamt.pdf>

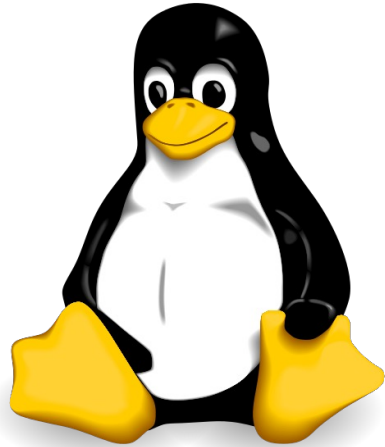
Die abstrakte Rolle von Schutzrechten

Schutzrechte wie z.B. aus dem Urheberrecht stellen für eigentlich nicht-exkludierbare Güter Exkludierbarkeit „künstlich“ her und schaffen damit einen Produktionsanreiz

Urheberrechtlich geschützte Software ist damit typischerweise als Clubgut zu sehen

	Hohe Exkludierbarkeit	Geringe Exkludierbarkeit
Hohe Rivalität	Privatgut	Allmendegut
Geringe Rivalität	 Office  Clubgut	  Reines öffentliches Gut

Aber nicht auch: Software als „Reines öffentliches Gut“?



→ Copyleft, OpenX etc. im Güterquadrat?

Lesson 02: Güterarten und Immaterialgüter



Nutzungs- und Verfügungsrechte an „Nicht-Sachen“ – Immaterialgüterrechte

Hintergrund der unterschiedlichen Behandlung – Ökonomische Güterarten

Urheberrecht revisited: Copyleft, OpenX und weitere Lizenzmodelle

Patente/Erfindungen vs. Urheberrecht/Werke

Nutzungs- und Verfügungsrechte an Software: UrhG

§ 1 Allgemeines

Die Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst genießen für ihre Werke Schutz nach Maßgabe dieses Gesetzes.

§ 15 Allgemeines

(1) Der Urheber hat das ausschließliche Recht, sein Werk in körperlicher Form zu verwerten; das Recht umfaßt insbesondere

[...]

(2) Der Urheber hat ferner das ausschließliche Recht, sein Werk in unkörperlicher Form öffentlich wiederzugeben (Recht der öffentlichen Wiedergabe). Das Recht der öffentlichen Wiedergabe umfaßt insbesondere

<http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/urhg/gesamt.pdf>

→ UrhG gewährt Urheber*innen ein „Bündel von Rechten“

→ **Keine Anmeldung o.ä. nötig!**

Nutzungs- und Verfügungsrechte an Software: UrhG



Auch für **Freie Software** entstehen Nutzungs- und Verfügungsrechte auf Basis des **Urheberrechts** mit dem „Schöpfungsakt“ **automatisch!**

(es gibt also „kein Entrinnen“)

Diese Nutzungs- und Verfügungsrechte werden – ebenfalls auf Basis des Urheberrechts – an Andere übertragen:

GNU General Public License

Lizenzierung von Freier SW
mittels besonderer Lizenz

- Übertragung eines „Bündels von Rechten“ an beliebige Adressaten: make, run, modify, propagate, ...
 - Vgl.: usus, usus fructus, ...
- Nutzungslizenz vs. Recht auf Nutzung, **Veränderung und Weiterverbreitung**
(→ „**Abgeleitetes Werk**“)

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <<http://fsf.org/>>
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

[...]

You may make, run and propagate covered works that you do not
convey, without conditions so long as your license otherwise remains
in force. You may convey covered works to others for the sole purpose

[...]

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to
produce it from the Program, in the form of source code under the
terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

Freie Software im Güterquadrat?

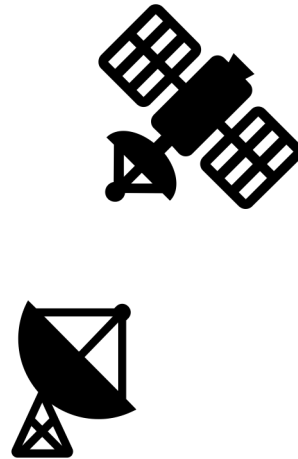
	Hohe Exkludierbarkeit	Geringe Exkludierbarkeit
Hohe Rivalität	Privatgut	Allmendegut
Geringe Rivalität	Clubgut	 Reines öffentliches Gut 

→ Problem?

(Nicht-) Exkludierbarkeit bei nicht-rivalen Gütern: Gesellschaftliche Probleme / Herausforderungen

Nicht-Exkludierbarkeit führt bei nicht-rivalen Gütern tendenziell dazu, dass weniger produziert wird, als gesamtgesellschaftlich eigentlich wünschenswert wäre („**Unterproduktion**“)

Nicht-exkludierbar & nicht-rival: Produktion von Freier SW?



- Staatliche Akteure (z.B. Universitäten) tragen tatsächlich zur Open-Source-Entwicklung bei
- Der Großteil entsteht aber woanders, insb. auch in Unternehmen (dazu später mehr)

GPL: Copyleft-Klausel

Lizenzierung von Freier SW
mittels besonderer Lizenz

Nutzungslizenz vs. Recht auf
Nutzung, Veränderung und
Weiterverbreitung
(→ „Abgeleitetes Werk“)

→ Recht auf Veränderung und
Weiterverbreitung unter der
Bedingung, dass abgeleitete
Werke unter der selben Lizenz
stehen → „Copyleft“

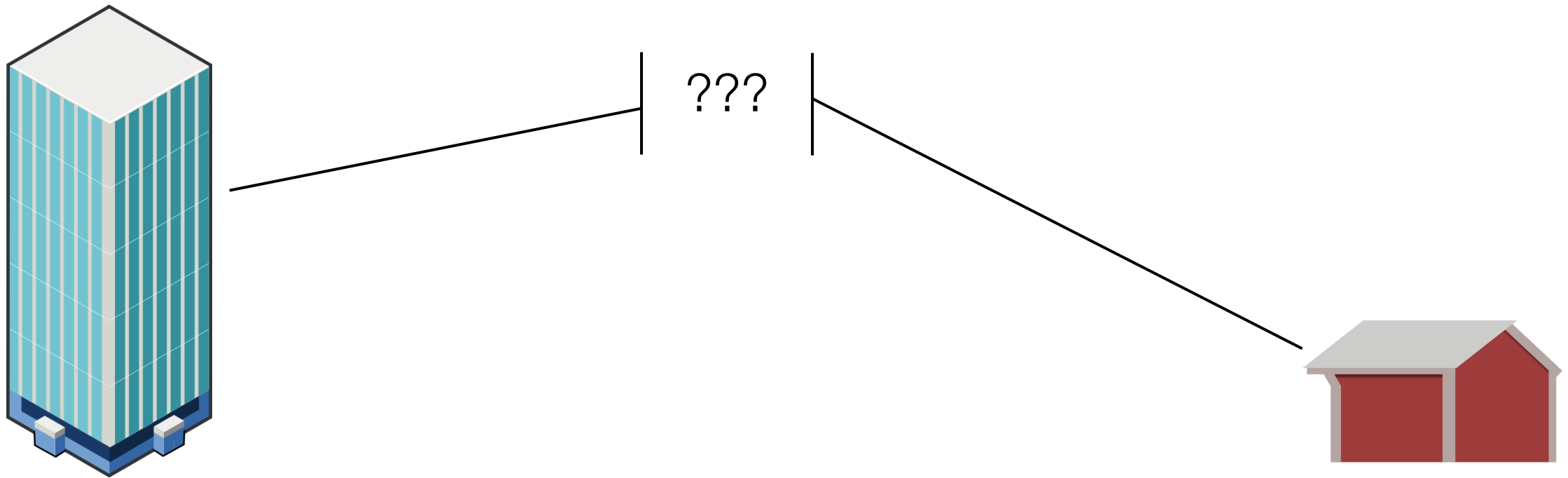
5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

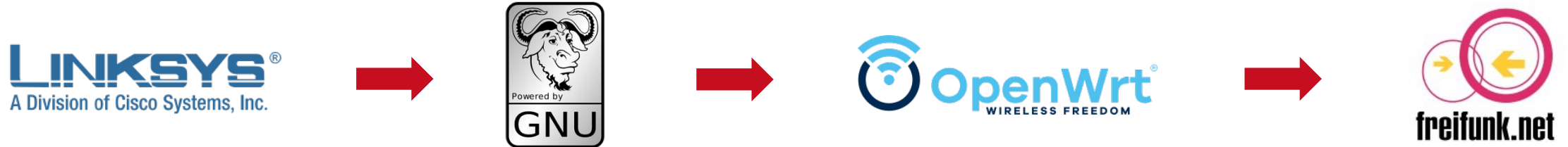
[...]

c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.

Copyleft im Unternehmen



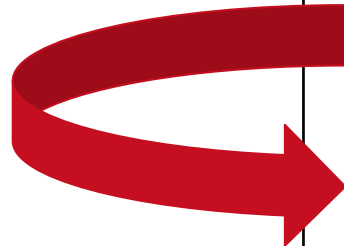
Copyleft im Unternehmen



Recht auf Veränderung und Weiterverbreitung unter der **Bedingung**,
dass **abgeleitete Werke** unter der **selben Lizenz** stehen

→ Risiko, **eigene Erweiterungen** ohne Intention
offenlegen zu **müssen**

Freie Software und Copyleft mittels des Urheberrechts

	Hohe Exkludierbarkeit	Geringe Exkludierbarkeit
Hohe Rivalität		
Geringe Rivalität		  

GPL: Copyleft-Klausel

Recht auf Veränderung und Weiterverbreitung unter der **Bedingung**, dass **weitergegebene abgeleitete Werke** unter der **selben Lizenz** stehen → „Copyleft“

→ Urheberrecht ist zwingend notwendige Voraussetzung für Copyleft!

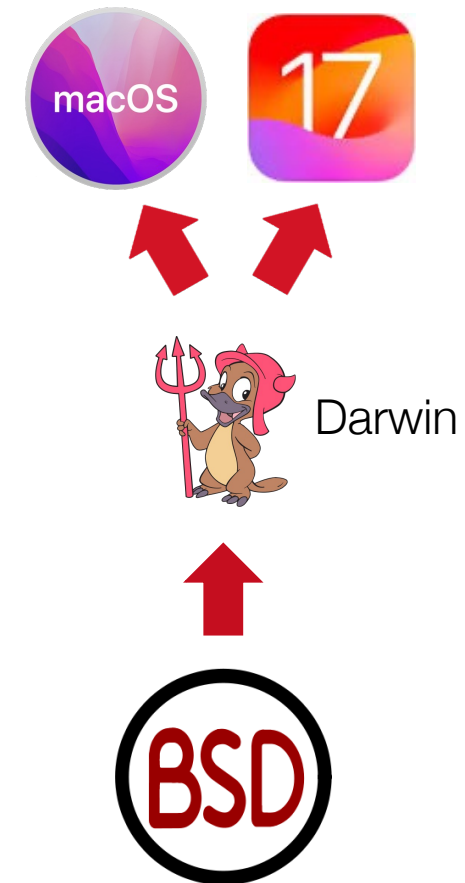
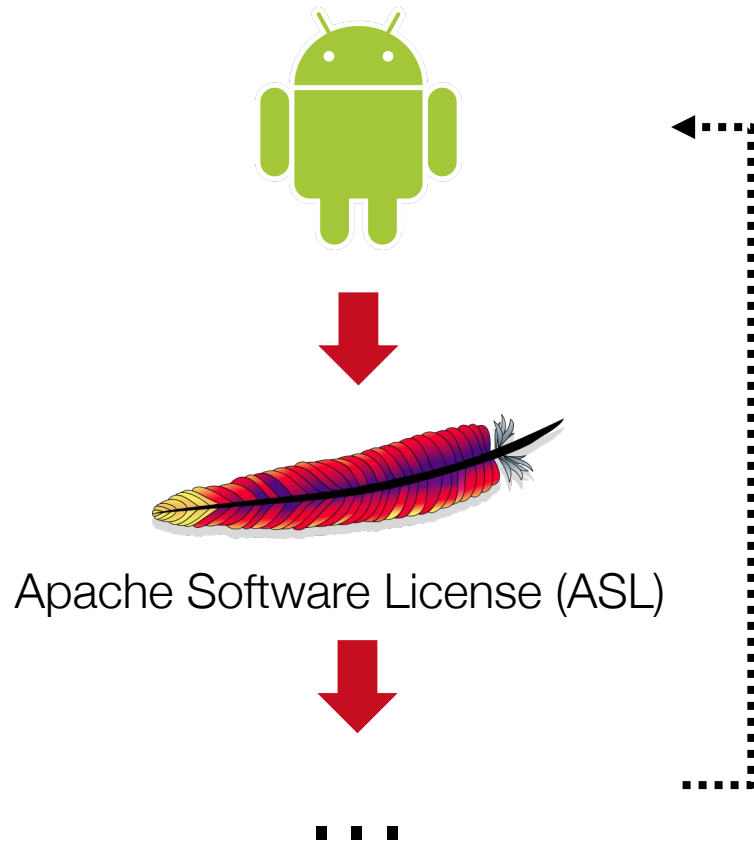
5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

[...]

c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.

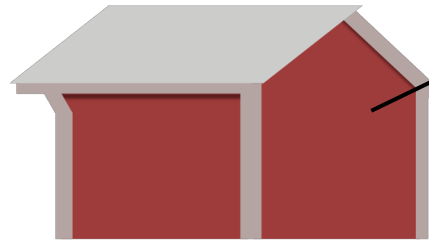
Copyleft im Unternehmen?



Recht auf Veränderung und Weiterverbreitung **ohne Bedingung**, dass **weitergegebene abgeleitete Werke** unter der **selben Lizenz** stehen

- Keine Veröffentlichungspflicht
 - „Permissive“ Lizenz
- Beispiele: Apache, BSD, ...

Copyleft und xyz-as-a-Service?



„... Zusatzfunktion xyz in nextCloud / mastodon / ...
einbauen und das dann als **Managed Service**
anbieten, das müsste eigentlich laufen...“

Keine Weitergabe der Software / des Codes per se

→ Keine Veröffentlichungspflicht für Modifikationen / abgeleitete Werke?

Affero GPL (AGPL) zum Schließen des „ASP-Loopholes“



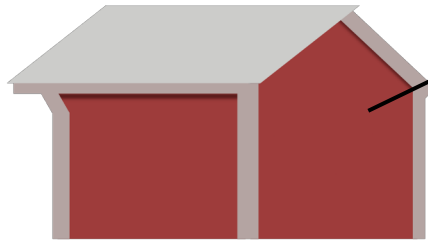
„[...] if you modify the Program, your modified version must prominently offer all users interacting with it remotely [...] an opportunity to receive the Corresponding Source of your version [...]“

Ausgewählte Open-Source-Lizenzen

	Modifikationen Erlaubt	Zwingende Freigabe bei Weitergabe	Zwingende Freigabe bei Verlinkung	Zwingende Freigabe bei aaS- Hosting
AGPL	X	X	X	X
GPL	X	X	X	
LGPL	X	X		
BSD	X			
MIT	X			
...				

Siehe z.B. auch: <http://choosealicense.com/licenses/>

Copyleft und xyz-as-a-Service?



~~„... Zusatzfunktion xyz in nextCloud / mastodon / ...
einbauen und das dann als **Managed Service**
anbieten, das müsste eigentlich laufen...“~~

→ wegen AGPL nicht möglich

Open Content?

Copyleft-Lizenzen auch für Open Content



Open Content Lizenzen – Beispiel Creative Commons

	Weitergabe erlaubt	Namens-nennung erford.	Ableitung neuer Werke erlaubt	Gleiche Lizenzbed. für Abgel. Werke	Kommerzielle Verwendung erlaubt
CC-BY-SA	X	X	X	X	X
CC-BY	X	X	X	–	X
CC-BY-ND	X	X	–	(entf.)	X
CC-BY-NC	X	X	X	–	–
CC-BY-NC-SA	X	X	X	X	–
CC-BY-NC-ND	X	X	–	(entf.)	–
CC-0	X	–	X	–	X

Open Data?

→ Grundsätzlich ähnlich
(z.B. ODC-Lizenzen wie die von OpenStreetMap genutzte ODbL)

Urheberrecht ist zwingend **notwendige** Voraussetzung für **Copyleft**!

Mechanismus funktioniert für **Freie / Open Source Software, Open Content und Open Data** grundsätzlich ähnlich!

So far...

- Unterschiedliche ökonomische Eigenschaften materieller und immaterieller Güter (Rivalität, Ausschließbarkeit)
- Nutzungs- und Verfügungsrechte für immaterielle Güter (Inhalte, Software, teilw. Daten) auf Basis des Urheberrechts
- Urheberrecht als Grundlage auch für Freie / Open Source Software, Open Content und Open Data(bases)
- Unterschiedliche Lizenzmodelle übertragen unterschiedliche „Rechtebündel“
- Ohne Urheberrecht kein Linux / WikimediaCommons / OpenStreetMap / ...

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program—to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.



Rechtlich wird Software **(zuallererst)** behandelt wie Gedichte!

→ Wie noch?

Lesson 02: Güterarten und Immaterialgüter



Nutzungs- und Verfügungsrechte an „Nicht-Sachen“ – Immaterialgüterrechte

Hintergrund der unterschiedlichen Behandlung – Ökonomische Güterarten

Urheberrecht revisited: Copyleft, OpenX und
weitere Lizenzmodelle

Patente/Erfindungen vs. Urheberrecht/Werke

„Softwarepatente“

Software als „Werk“

§ 1 Allgemeines

Die Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst genießen für ihre Werke Schutz nach Maßgabe dieses Gesetzes.

[...]

§ 2 Geschützte Werke

(1) Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst gehören insbesondere:

1. Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme;
2. Werke der Musik;

[...]

7. Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen und plastische Darstellungen.

(2) Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige Schöpfungen.

<http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/urhg/gesamt.pdf>

„Werke“



„Persönliches Schaffen“

„Schöpfungshöhe“

§ 1

(1) Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

<http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/patg/gesamt.pdf>

„Technik“

„Neuheit“

„Erfinderische Tätigkeit“

§ 1

(1) Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

(2) Patente werden für Erfindungen im Sinne von Absatz 1 auch dann erteilt, wenn sie ein Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder wenn sie ein Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt oder bearbeitet wird oder bei dem es verwendet wird, zum Gegenstand haben. Biologisches Material, das mit Hilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung isoliert oder hergestellt wird, kann auch dann Gegenstand einer Erfindung sein, wenn es in der Natur schon vorhanden war.

(3) Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen:

1. Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;
2. ästhetische Formschöpfungen;
3. Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen;
4. die Wiedergabe von Informationen.

<http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/patg/gesamt.pdf>

§ 1

(1) Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

(2) Patente werden für Erfindungen im Sinne von Absatz 1 auch dann erteilt, wenn sie ein Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder wenn sie ein Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt oder bearbeitet wird oder bei dem es verwendet wird, zum Gegenstand haben. Biologisches Material, das mit Hilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung isoliert oder hergestellt wird, kann auch dann Gegenstand einer Erfindung sein, wenn es in der Natur schon vorhanden war.

(3) Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen:

1. Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;
2. ästhetische Formschöpfungen;
3. Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen;
4. die Wiedergabe von Informationen.

(4) Absatz 3 steht der Patentfähigkeit nur insoweit entgegen, als für die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche Schutz begehrt wird.

<http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/patg/gesamt.pdf>

„Programme für Datenverarbeitungsanlagen [...] als solche“

→ Fälle jenseits von „als solche“?

„Computerimplementierte Erfindungen“

Jenseits von „als solche“ – Europäisches Patentamt

„[Der Ausschluss findet] keine Anwendung auf
Computerprogramme mit technischem Charakter.“

„[Dazu] muss ein Computerprogramm [...] eine **weitere technische Wirkung**‘ erzeugen.
[dies] ist eine technische Wirkung, die **über die ,normale‘ physikalische Wechselwirkung**
zwischen dem Programm (Software) und dem Computer (Hardware) [...] **hinausgeht.**“

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/g_ii_3_6.htm

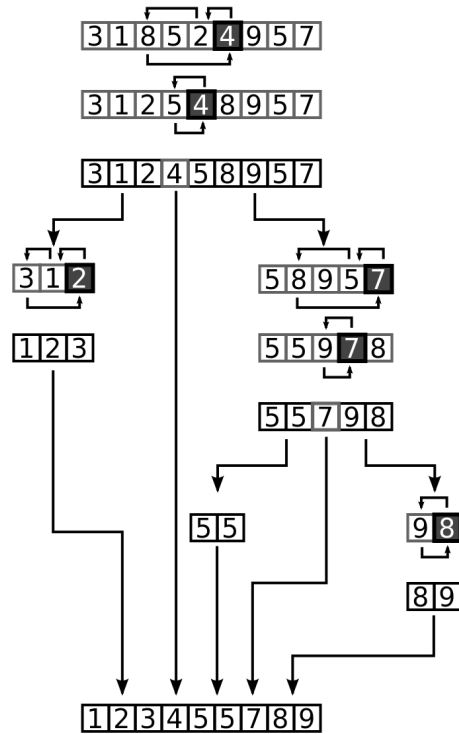
Regelbeispiele:

Steuerung eines technischen Verfahrens (z.B. ABS-Steuerung)

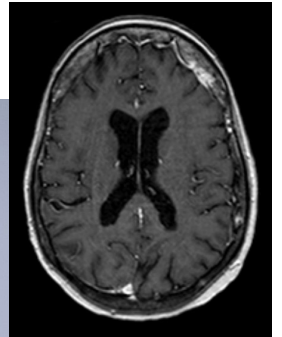
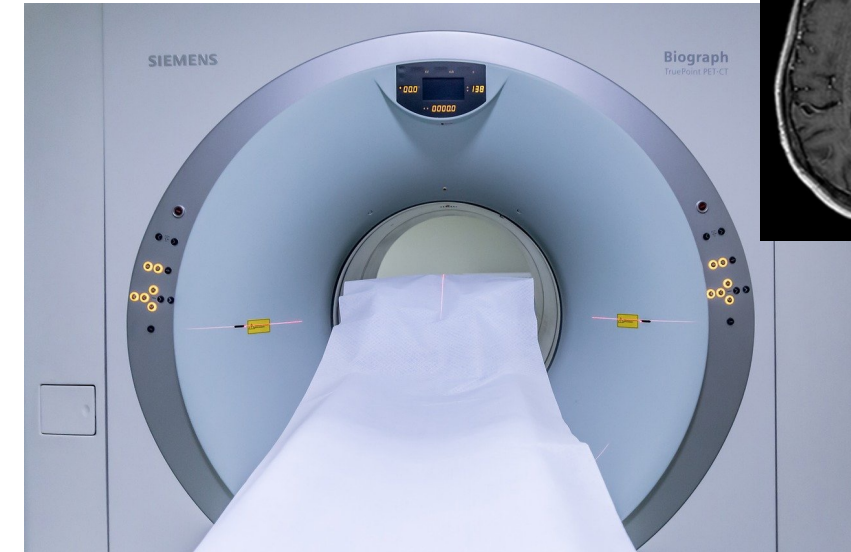
Steuerung der internen Funktionsweise des Computers selbst (z.B. Trusted Boot)

- Patentiert wird dann die **technische Erfindung inklusive der steuernden Software!**
- Technische Wirkung wird von EPA weit ausgelegt (z.B. auch Prozessor-Scheduling, ...)

Patentierbarkeit von Software: Technische Wirkung



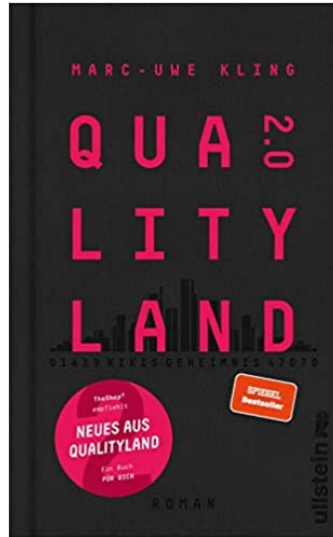
Quicksort



Software-basierte MRT-Optimierung

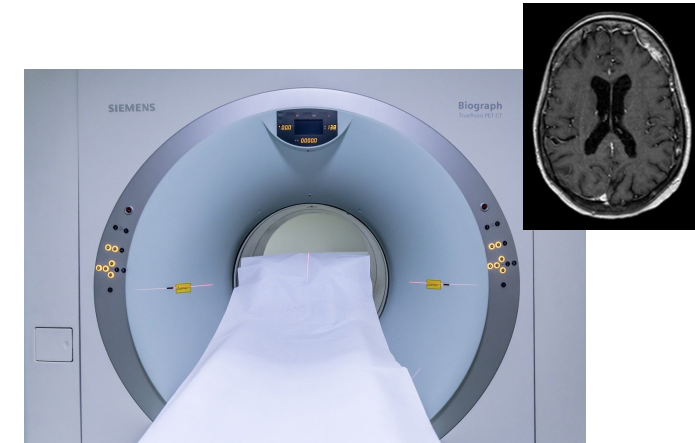


Urheber- vs. Patentrecht (in Europa) – Vereinfacht



Urheberrecht schützt geistige Schöpfungen in konkreter Ausgestaltung („Ausdrucksform“)

→ Andere konkrete Ausgestaltungen, die im Kern das gleiche tun, sind zulässig (z.B. Romane mit gleichem Kern-Plot)



Patentrecht schützt neue abstrakte Vorrichtungen / Verfahren zur Lösung technischer Probleme

→ Andere konkrete Umsetzungen des gleichen Verfahrens sind unzulässig

Urheber- vs. Patentrecht (in Europa) – Vereinfacht

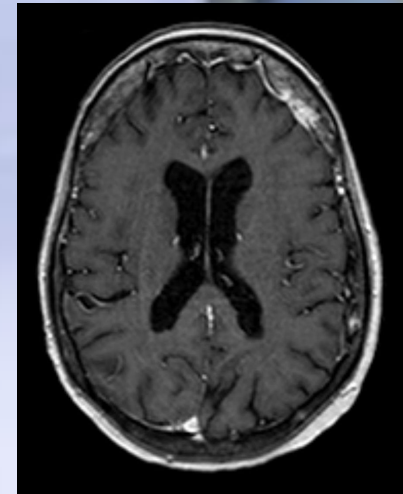


→ Funktionalität urheberrechtlich geschützter Software darf
(mit eigenem Code) nachprogrammiert werden
(sofern nicht andere Rechte – z.B. Gebrauchsmusterschutz – entgegenstehen)

→ Funktionalität „computerimplementierter Erfindungen“ darf ohne
Erlaubnis nicht nachprogrammiert werden
(sofern nicht Ausnahmen – z.B. zu Forschungszwecken – bestehen)

Software „als solche“

- Grundsätzlich ist Software (zuerst und vor allem) durch das Urheberrecht geschützt
- Dieses schützt das „Werk“ in seiner konkreten Ausgestaltung / Ausdrucksform, nicht die Funktion(sweise)
- Software kann allerdings als Teil einer „computerimplementierten Erfindung“ auch patentiert werden, wenn sie eine „technische Wirkung“ jenseits der Software selbst hat
- In diesem Fall ist die abstrakte „Vorgehensweise“ zur Lösung eines technischen Problems geschützt
→ Die „Vorgehensweise“ darf dann nicht übernommen werden



Als Nächstes:



Donnerstag, 02.11.:

Synchrontermin („Großübung“, online) zum wissenschaftlichen Arbeiten

Nächste Woche:

Lesson 03: Wettbewerb und Transaktionskosten

Last Things Last:



Morgen: Deadline Prüfungsanmeldung MOSES!
(bisher fehlen ca. 50, die die ISIS-Umfrage abgeschlossen haben)

Sonntag, 05.11.: Deadline Themenwahl

fin